

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

통 보

제 목 선박구조변경허가 안내에 관한 사항

소관부서 여수지사

조치부서 여수지사

내 용

1. 업무 개요

군산지사에서는 「선박안전법」 제8조에 따라 2022.12.16. □□△호(선박번호 : YSC-000000, 총톤수 : 16톤)의 정기검사를 실시하고 주기관 개방검사에 대한 임시검사 기간을 지정한 선박검사증서를 교부하였으며⁸⁾, 여수지사에서는 같은 법 제9조에 따라 2023.12.27. 위 선박의 임시검사를 실시하고, 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「선박안전법」 제14조 및 같은 법 시행규칙 제30조 제1항 제2호 [별표 10] 에 따르면 정기검사 준비 사항을 규정하고 있고, 제31조 제9항 [별표 15] 제3호 바목에 따르면 총톤수 5톤 이상 선박의 기관 개방검사는 이전 개방검사 완료일부터 8년을 초과할 수 없도록 규정하고 있다.

그리고 같은 법 제10조 제1항 제6호 및 같은 법 시행규칙 제21조 제3항 에는 선박시설의 보완 또는 수리가 필요하다고 인정하여 임시검사의 내용 및 시기를 지정하는 경우에는 선박검사증서의 뒤쪽에 그 내용 및 시

8) □□△호 선박용도 : 기타선(통선), 선박길이 : 15.61미터, 항해구역 : 평수구역 제9구

기를 기재하도록 하고 있다.

선박검사의 종류에 따라 도면 승인을 신청하는 경우에는 같은 법 제13조 및 같은 법 시행규칙 제29조 제1항 [별표 7]에 따라 관련 도면 3부를 첨부하여 해양수산부장관에게 제출하도록 규정하고 있다.

그리고 선박은 선박검사 후 선박의 상태 유지 의무가 있으나 복원성 기준을 충족하는 범위에서 해양수산부장관의 허가를 받아 선박의 길이, 너비, 깊이, 용도의 변경 및 설비의 개조를 하는 경우에는 같은 법 시행규칙 제32조에 따라 선박구조 등 변경허가 신청을 하도록 규정하고 있다.

다만, 같은 법 시행규칙 [별표 15의5]에 선박구조 등 변경허가 대상에서 선박시설기준의 적용에 변경이 있어 구멍뿔목, 구멍정 등 선박시설을 제거한 경우는 선박시설의 변경허가 대상에서 제외하고, 또한 여객선 외의 선박 중에 복원성이 확보되는 경우와 복원성 유지 의무 제외 선박은 허가 대상에서 제외⁹⁾하도록 개정 시행하였다.¹⁰⁾

따라서 선박검사에서 선박시설의 변경이 있는 경우에는 선박검사 신청 단계에서 구조변경 허가 대상 여부를 적극적으로 안내하여, 선박검사 절차에 생소한 고객들에게 적극 행정을 실천하도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

군산지사에서는 위 규정에 따라 기관에 최종개방검사일인 2016.08.26. 일로부터 8년을 초과하지 않는 2024.08.25.일에 주기관 개방검사에 대한 임시검사 기간을 지정하여 검사증서를 교부하였다.

위 선박은 공단 여수지사에 임시검사 지정 사항인 주기관 개방검사를 대신하여 주기관 교체를 위해 임시검사와 해양오염방지설비검사¹¹⁾ 및 도

9) 가. 변경이나 개조 후 경하상태(선박에 사람, 화물, 연료, 윤활유, 선박평형수, 탱크안의 청수(清水) 및 보일러수, 소모저장품과 여객 및 선원의 휴대품을 적재하지 아니한 상태)에서 「선박톤수의 측정에 관한 규칙」 제2조제11호에 따른 기선으로부터 무게중심까지의 수직거리가 변경이나 개조 전보다 늘어나지 않는 경우, 나. 법 제26조에 따른 선박시설기준이 제정·개정되어 그 기준에 맞춰 선박시설을 변경 또는 개조하는 경우(제32조제1항에 따른 복원성 기준을 만족하는 경우로 한정한다), 다. 법 제28조에 따른 복원성 유지 대상 선박이 아닌 경우

10) 선박안전법 시행규칙 개정(해양수산부령 제415호, 2020.06.17.)

11) 임시검사, 해양오염방지설비검사 최초정기 : 주기관(감속기 포함), 프로펠러 교체(선박검사 접수일자 2023.11.16., 접수번호 5295 / 해양오염방지설비검사 접수일자 2023.11.16., 접수번호 5296)

면승인을 신청하면서¹²⁾, 선박구조 등 변경허가서를 첨부하여 제출하였다.¹³⁾

기존에는 선박의 추진용으로 사용하는 원동기의 변경 또는 개조의 경우 변경허가의 대상이었으나¹⁴⁾, 법 개정으로 여객선 외의 선박으로서 같은 법 제28조에 따른 복원성 유지 대상 선박이 아닌 경우에는¹⁵⁾ 선박시설의 변경허가 대상에서 제외하도록 규정하고 있다.

그런데 여수지사에서는 항해구역이 평수구역이고 복원성 유지 대상 선박이 아닌 □□△호의 선박검사 신청에 불필요한 선박구조 등 변경허가서를 제출받아 선박검사를 실시하였다.

따라서 고객들에게 관행적으로 제출하도록 안내했던 민원서류에 대해서 법개정 사항이 있는 경우 적극적으로 안내하여, 고객만족을 위해 최선을 다해야 한다.

4. 조치할 사항

- 여수지사장은

앞으로 불필요한 민원서류를 받지 않도록 소속 직원들에게 관련 교육을 실시하고, 적극 행정을 실천할 수 있도록 지도·감독을 철저히 하시기 바랍니다. [통보]

12) 도면승인 신청 : 1)개조사양서, 2)기관실전체장치도(접수일 2023.10.27., 접수번호 4935)

13) 선박구조 등 변경허가서 : 여수지방해양수산청(제2023-01호, 2023.11.13.)

14) □□△호 주기관 교체 임시검사(2016.08.26.) : 659PS에서 300PS교체, 군산지방해양수산청 제 2016-006(2016.08.22.)

15) 선박안전법 시행규칙 제71조(복원성기준 제외 선박) : 1. 국제항해에 종사하지 아니하는 선박으로서 선박길이 가 24미터 미만인 다음 각 목의 선박 가. 예인·해양사고구조·준설 또는 측량에 사용되는 선박, 나. 부선
2. 여객선이 아니거나 카페리선이 아닌 선박으로서 호소·하천 및 항내의 수역에서만 항해하는 선박
3. 부유식 해상구조물(제3조제1호 및 제2호는 제외한다)
4. 복원성 시험이 구조상 곤란하거나 적당하지 아니한 선박으로서 해양수산부장관이 인정하는 선박